



COMUNE DI BORGHI

Provincia di Forlì - Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

NUMERO 92 DEL 05/08/2026

OGGETTO: EVENTO "SUITE NOTTURNA" PRESSO LA PIEVE A SAN GIOVANNI IN GALILEA.
IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Viste:

-Delibera di CC. n. 29 del 27/12/2025 di approvazione Nota di Aggiornamento Documento Unico di programmazione Semplificato (DUPS) 2026/2028, immediatamente esecutiva;

- Delibera di CC. n. 30 del 27/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028, immediatamente esecutiva;

- Delibera GC n. 118 del 27/12/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione Finanziario 2026/2028 - Assegnazione delle risorse ai Responsabili di Settore

- Delibera GC n. 25 del 30/03/2026 di approvazione del piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) 2026-2028;

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 20/01/2026 di nomina del sottoscritto Dott. Nicola Pinto quale Responsabile del settore Amministrativo;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 31/07/2026, esecutiva a norma di legge, avente ad oggetto: "EVENTO "SUITE NOTTURNA PRESSO LA PIEVE A SAN GIOVANNI IN GALILEA" - evento/concerto che si snoderà lungo tutta la notte del 14/08/2026 e la mattina del 15.08.2026 immergendo gli spettatori in un suggestivo evento fra arte, cultura e natura, fino a portarli all'alba nel panorama affascinante della Valle del Rubicone;

Dato atto che:

- in occasione della notte di Ferragosto l'amministrazione comunale ha inteso riproporre una proposta di intrattenimento e di approfondimento culturale e sensoriale, mediante lo svolgimento di un evento che parte dalle ore 18,00 del 14.08.2026 per concludersi all'alba del giorno dopo;

- si rende pertanto ora necessario prevedere l'acquisizione dei servizi finalizzati alla realizzazione di tale evento, che consiste in una serie di momenti così sviluppati:

- **Ore 18.00 II TREKKING** lungo i sentieri alla scoperta delle Terre del Rubicone tra natura e storia con uno speciale percorso ad anello ideato per l'occasione, che dal borgo di San Giovanni accompagnerà alla scoperta della suggestiva Valle dell'Uso, per fare poi ritorno al Borgo.
- **Ore 19,00 La VISITA AL MUSEO** al Borgo di San Giovanni in Galilea e all'area archeologica della Pieve .
- **Ore 20.00 – II PICNIC GOURMET** in attesa del concerto, alla luce del tramonto, sarà possibile gustare il "cestino gourmet".
- **Ore 21.30 - II CONCERTO** ideato e diretto dal Maestro Davide Tura
- **Ore 24 – II RIPOSO** possibilità di fermarsi a riposare e dormire presso l'area archeologica della pieve: .
- **Ore 06.00 del 15.08.2026 II RISVEGLIO** una formazione ridotta di musicisti diretti e accompagnati dal Maestro Davide Tura accompagnerà il risveglio e saluterà l'alba del nuovo giorno.
- Al termine del concerto sarà possibile gustare **LA COLAZIONE**

Visti, pertanto:

- l'art. 192 del d. lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 17, commi 1 e 2 del d. lgs. n. 36/2023 che prevede che in caso di affidamento di contratti pubblici le Stazioni appaltanti e gli Enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, in caso di affidamento diretto la determinazione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico- professionale;

- l'art. 76 comma 2 lettera b) punto 1 del d. lgs. 36/2023 che dispone che le Stazioni appaltanti possono ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando nel caso in cui lo scopo dell'appalto consista nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

-

Preso atto:

- dell'obbligo degli Enti Locali per i servizi sottosoglia all'utilizzo del Mercato Elettronico messo a disposizione da Consip (MePA) o da altre Centrali di Committenza regionali, nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni quadro, sancito dall'art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in l. n. 94/2012, pena la nullità dei contratti stipulati in violazione di suddetto obbligo, ai sensi dell'art. 1d.l. 95, convertito in l. 135/2012;

- che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip SpA (ai sensi dell'art. 26 della L. 23 n. 488/1999) o delle centrali di committenza regionali (IntercentER) (ai sensi dell'art. 1 comma 455 della L. 296/2006), relativamente ai servizi in oggetto;

- che all'interno della piattaforma MePA di Consip, è presente la categoria SERVIZI- Servizi per eventi e organizzazione eventi;

Preso atto che:

- al fine di procedere con l'affidamento in oggetto veniva attivata la trattativa diretta RDO n. 6506246 sul portale di MePA di Consip, con invito in favore di SILLABA soc. coop, con sede legale in Via Canale Bonificazione 544a, codice fiscale e partita iva 04560370407, per un importo a base di trattativa diretta di 8.000,00 euro oltre IVA, per complessivi 9.760,00 euro i.i., determinato sulla base delle caratteristiche e schede tecniche degli spettacoli che saranno organizzati;

- il termine di presentazione dell'offerta era fissato per il 04.08.2026 ore 12.00

- entro il predetto termine SILLABA soc. coop, caricava la propria offerta economica su MEPA di Consip, confermando l'importo preventivato come da inoltro in data 14.07.2026 - prot.llo com.le 0004569/2026;

- l'affidamento in oggetto, per necessità di funzionalità tecnica complessiva e omogeneità, non è stato suddiviso in lotti funzionali o in lotti prestazionali ai sensi dell'art. 58 comma 1 del d. lgs. n. 36/2023;

- sono state effettuate le verifiche della correttezza delle risultanze della procedura, ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. n. 36/2023;

Considerato, pertanto, concluso l'espletamento della procedura per l'individuazione dell'offerente;

Visto lo schema di contratto generato dal sistema, che verrà utilizzato per la formalizzazione dell'accordo tra le parti e caricato sulla piattaforma di Mepa di Consip;

Accertato pertanto:

- che l'importo ammonta complessivamente ad euro 9.760,00 (IVA 22% compresa) e trova copertura finanziaria nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al d. lgs. 118/2011, del DPCM 28/12/2011 e del d. lgs. 126/2014, nel bilancio di previsione 2025-2027 (annualità 2025),
- che i servizi in oggetto non rientrano nel programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024/2026, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28/12/2023, in quanto comportano costi inferiori ad euro 140.000,00 nel triennio;
- che è attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il seguente CIG n. **BCA0B9AC36** ad oggetto: Servizio di realizzazione dell'evento "SUITE NOTTURNA" per la data del 14-15 agosto 2026";
- che è stato acquisito ed è agli atti il DURC di SILLABA soc. coop, con sede legale in VIA CANALE BONIFICAZIONE 544A, codice fiscale e partita iva 04560370407 , con esito regolare e sono state effettuate le altre verifiche amministrative di rito;
- che le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della l. 13.08.2010 n. 136 e la mancata ottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto e di rivalsa in danno;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d. lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del d. lgs. n. 118/2011, introdotto dal d. lgs. n. 126/2014;
- che in conformità a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- che conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010, ancora in vigore;

Verificata la disponibilità ad impegnare la somma complessiva di € 9.760,00 i.i. nel Bilancio dell'anno 2025 (esigibilità 2025) approvato come di seguito riportato:

Importo	Esercizio	Capitolo	V livello Piano dei Conti
€ 9.760,00	2025	010360010	1.03.02.99.999

Vista la seguente normativa:

- L. n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- D. lgs. n. 267/2000 a oggetto "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", con particolare attenzione all'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", all'art. 183 "Impegno di spesa" e art. 192 "determina a contrattare";
- D. lgs. n. 118/2011 a oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli

1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

L. n. 136/2010 a oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

D. lgs. n. 33/2013 a oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare riferimento all’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e all’art. 37 “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

L. n. 190/2014 a oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)” art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;

D. L. n. 66/2014 ad oggetto “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” che, all’art. 25, prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;

L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato” (Legge di stabilità 2016) art. 1 comma 502;

D. lgs. n. 97/2016 ad oggetto “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015,

Legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

D. lgs. n. 36/2023 avente ad oggetto “Codice dei contratti pubblici”;

Richiamati, inoltre:

- il vigente Statuto del Comune di Borghi,
- il vigente Regolamento comunale di contabilità approvato con delibera C.C. n. 27 del 30.11.2016;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di affidare, ai sensi dell’art. 76 comma 2 lettera b) punto 1 del d. lgs. 36/2023, il servizio di realizzazione dell’evento/spettacolo “SUITE NOTTURNA” presso la pieve a San Giovanni in Galilea per la data del 14 agosto 2025 in favore di SILLABA soc. coop, con sede legale in Via Canale Bonificazione 544/a, 47042 Cesenatico (FC) codice fiscale e partita iva 04560370407, mediante offerta pervenuta sul MEPA ed acquisita con n. 5557366 ritenendo l’importo previsto ai sensi della RDO inoltrata n, 6506246 congruo in ragione delle caratteristiche tecniche del servizio che verrà effettuato;

2. di impegnare la somma complessiva di € **9.760,00 i.i.** nel Bilancio dell’anno 2026 (esigibilità 2026) in favore SILLABA soc. coop, con sede legale in Via Canale Bonificazione 544/a 47042 Cesenatico (FC), codice fiscale e partita iva 04560370407 come di seguito riportato:

Importo	Esercizio	Capitolo	V livello Piano dei Conti
€ 9.760,00	2026	010360010	1.03.02.99.999

3. di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del d. lgs. n. 267/2000, che gli impegni di spesa adottati

con il presente provvedimento risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

4. di dare atto:

-che la prestazione in oggetto sarà effettuata nel corso del 2026, ne consegue che l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 TUEL, è prevista nell'annualità 2026;

-che i servizi in oggetto non rientrano nel programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2026/2028, in quanto comportano costi inferiori a euro 140.000,00 nel triennio;

che è attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il seguente CIG n. **BCA0B9AC36** ad oggetto servizio di realizzazione dell'evento "SUITE NOTTURNA"- per la data del 14 agosto 2026;

- che la ditta è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, come risulta dal DURC depositato agli atti dell'Ufficio;

- che le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della l. 13.08.2010 n. 136 e la mancata ottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto e di rivalsa in danno;

- che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d. lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del d. lgs. n. 118/2011, introdotto dal d. lgs. n. 126/2014;

- che in conformità a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;

- che conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010, ancora in vigore;

- che il RUP è individuato nella persona dott. Nicola Pinto, Responsabile del Settore Amministrativo-Servizi Demografici del Comune di Borghi;

5) di dare atto infine che la presente determinazione:

- sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- sarà inserita nel registro delle determinazioni disponibili attraverso l'apparato informatico dell'Ente in quanto conservate al PARER;
- sarà pubblicata su <https://borghi.trasparenza-valutazione-merito.it/> ai sensi del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33.
- ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 nonché dalla delibera ANAC n. 264 del 20.06.2023 come modificata e integrata con delibera n. 601 del 19.12.2023, la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, in "Amministrazione Trasparente", sarà anche in sezione "Bandi di gara e contratti"

Il Responsabile
NICOLA PINTO